



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.692-2025

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 73 (TCE) reclama don Roberto Carlos Soto Alballay, candidato a Alcalde por la comuna de Antofagasta, en las elecciones 2024, contra la Resolución N°G2359 de veintiocho de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando tener por subsanadas las observaciones, aprobar su cuenta y conceder el reembolso;

2°) Que, el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 establece una obligación relativa a la presentación de un informe hasta el día antes de la elección con detalle de los gastos contratados por las letras c) y d) del artículo 2 de la misma Ley que sobrepasen las 30 Unidades de Fomento por proveedor único y, asimismo, el artículo 47 en su inciso 5° sanciona con el rechazo del gasto esta omisión;

3°) Que, las **observaciones N°7 y N°9** se refieren a gastos por \$1.605.500 y \$1.535.625, respectivamente, por "*servicios prestados para la campaña (servicios intangibles)*", los que se enmarcan dentro del concepto de gasto electoral contenido en el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884, a saber, "*pagos efectuados a personas que presten servicios a la candidaturas*", y que, atendida su cuantía, debieron ser informados antes del día de la elección, de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 bis de la referida Ley;

4°) Que, no habiéndose aportado antecedentes que justifiquen la omisión de informar los gastos antes del día de la elección, se mantendrán las observaciones señaladas en el considerando precedente;

5°) Que, las **observaciones N°2, N°4 y N°11** se mantendrán, atendido que la candidatura no aclara las situaciones expuestas en los términos solicitados por el Servicio Electoral; y,

6°) Que, los gastos rechazados superan el 20% de los gastos declarados, no existiendo ilegalidad alguna en la resolución que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos electorales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.692-2025

N°19.884.

Por estas consideraciones, **se rechaza** la reclamación deducida a fojas 73 (TCE) por don Roberto Carlos Soto Alballay, candidato a Alcalde por la comuna de Antofagasta, en las elecciones 2024, contra la Resolución N°G2359 de veintiocho de dos mil veinticinco del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.692-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 25/08/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 25/08/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 25/08/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 25/08/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1692-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 25/08/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 25 de agosto de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 25/08/2026



4395AD6B-B41B-42F2-84C3-9E401D417F91

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.